

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1945/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสุนันท์ เสนประดิษฐ์	โจทก์
	นายสันติ หรือชานนท์ ชูโชติ	จำเลย
	นายสันติ หรือชานนท์ ชูโชติ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108		

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบมาตรา 80,295 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,115)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 3,81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ประชา บุญวนิช-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ